

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2402/2530

บริษัท เวิลด์ฟิสิกเกอร์ เซนเตอร์ แอนด์
เฮลท์คลับ จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ป.รัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2508 มาตรา ๖๖ ตรีอัตราภาษีการ
ค้าประเภทการค้า 4 ชนิด 2

โจทก์ประกอบกิจการเปิดบริการลูกค้ารวม 5 ประเภท ได้แก่ การบริหารร่างกาย
อบตัวด้วยไอน้ำแบบชาวนา กระชับกล่อมเนื้อด้วยไฟฟ้าเรียกว่า เอส.ซี ลดตะโปกด้วย
เครื่องสั่นและลดหน้าท้องเรียกว่า อาร์.ซี และนวด ในสถานที่แห่งเดียวกันโดยคิดค่า
บริการรวมกันตามจำนวนครั้งที่มารับบริการ กิจการของโจทก์ถือได้ว่าเป็นการให้
บริการ ในสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือสถาน
นวดหรืออบตัวอย่างอื่นตามความหมายในบัญญัติอัตราภาษีการค้าประเภทการค้า 4
ชนิด 2 โจทก์จะต้องเสียภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 10 ของรายรับ.

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ประกอบกิจการ เป็นสถานบริหารร่างกายส่งเสริมสุขภาพ
และกายภาพบำบัดเพื่อให้ร่างกายมีส่วนสัด สวยงามและบำรุงร่างกายตลอดจนฟื้นฟู
สมรรถภาพด้วยวิธีการบริหารร่างกายเป็นหลัก การที่เจ้าพนักงานประเมินและคณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยว่า การประกอบกิจการค้าของโจทก์ทุกอย่าง

เป็นการให้บริการในสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ หรือสถานนวดตัวอย่างอื่น ให้โจทก์เสียภาษีการค้าประเภทการค้า ๔ ชนิด ๒ ในอัตรา ร้อยละ ๑๐ ของรายรับทั้งหมดจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนการประเมิน ภาษีของเจ้าพนักงานประเมินและเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์

จำเลยให้การว่า แม้กิจการค้าของโจทก์จะเป็นสถานบริการอาบน้ำ นวดหรืออบ ตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือไม่ก็ตามแต่กิจการของโจทก์ก็เป็นกิจการ รับจ้างทำของให้บริการในสถานนวดหรืออบตัวอย่างอื่นซึ่งโจทก์ก็ต้องเสียภาษีการค้า ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของรายรับเช่นกัน การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำ วินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงชอบด้วยเหตุผลและหลัก กฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่า กิจการของโจทก์มีวัตถุประสงค์ให้ลูกค้าบริหาร ร่างกาย ลดน้ำหนัก เพื่อส่งเสริมสุขภาพ การนวดและอบตัวเป็นเพียงส่วนประกอบ ส่วนหนึ่งเท่านั้น รายรับจากการนวดตัวโจทก์ได้แยกประเภทจากรายรับประเภทอื่น และได้นำไปเสียภาษีการค้าตามบัญชีอัตราภาษีการค้าแล้ว ที่เจ้าพนักงานประเมิน และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทำการประเมินและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้โจทก์เสีย ภาษีการค้าในอัตราร้อยละ ๑๐ ของยอดรายรับทุกประเภททั้งหมดจึงไม่ชอบ พิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษีการค้าของเจ้าพนักงานประเมิน ตามแบบแจ้งการ ประเมินภาษีการค้าเลขที่ไปแจ้งภาษีอากร ๑๐๔๑/๓/๐๔๙๑๗ และเลขที่ไปแจ้งภาษี อากร ๑๐๔๑/๓/๑๔๙๑๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๒๗ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์เลขที่ ๔๕ก./๒๕๒๗/๒ และเลขที่ ๔๕ข./๒๕๒๗/๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๒๗

จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ในปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสี่ว่า โจทก์ได้ประกอบกิจการรับจ้างทำของตามบัญชีอัตราภาษีการค้าประเภทการค้า ๔ ชนิด ๒ ซึ่งจะต้องเสียภาษีการค้าร้อยละ ๑๐ ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่ากิจการของโจทก์ดังกล่าวจะเป็นสถานที่ที่มีบริการอาบน้ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า เพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในทางการค้ารวมอยู่ด้วยตรงตามพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ บัญญัติไว้ แต่โจทก์อ้างว่ากิจการของโจทก์ไม่ใช่สถานบริการตามกฎหมายดังกล่าว แต่ก็เห็นว่า บัญชีอัตราภาษีการค้า ประเภทการค้า ๔ ชนิด ๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑ และใช้บังคับอยู่ในขณะพิพาท ได้บัญญัติถึงการให้บริการในสถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการและได้บัญญัติรวมถึง การให้บริการในสถานนวด หรืออบตัวอย่างอื่นด้วย ดังนั้น แม้โจทก์จะอ้างว่ากิจการของโจทก์ไม่ใช่สถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการแต่โจทก์ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากิจการของโจทก์เป็นการให้บริการในสถานนวดหรืออบตัวอย่างอื่น ตามความหมายในบัญชีอัตราภาษีการค้าประเภทการค้า ๔ ชนิด ๒ ที่แก้ไขแล้ว ดังจำเลยทั้งสี่ฎีกา

ปัญหาที่ต่างนำสืบโต้แย้งกันต่อไปมีว่า กิจการของโจทก์ซึ่งได้แบ่งเป็นประเภทดังกล่าวแล้วนั้นพยานโจทก์ต่างเบิกความทอนางเดียวกันว่า แต่ละประเภทแยกเป็นสัดส่วนเป็นแผนก ๆ ไป ลูกค้ามีสิทธิจะเลือกรับบริการจากโจทก์ในประเภทใดหรือหลายประเภทก็ได้ ซึ่งโจทก์ได้ออกใบเสร็จระบุประเภทที่ลูกค้าเข้ารับบริการไว้ รวมทั้งรายได้ที่โจทก์ได้รับจากลูกค้าก็ได้มีการลงรายงานรายรับแยกประเภทไว้ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.๗ และ จ.๘ ส่วนฝ่ายจำเลยนำสืบโต้แย้งว่าโจทก์คิดค่าบริการเป็นคอร์ส แล้วแต่จำนวนครั้งที่จะมาใช้บริการ โดยได้ความจากนางศรีวัฒนา เกษม

สุวรรณ หัวหน้าฝ่ายควบคุมการตรวจสอบ กองตรวจภาษีอากรของจำเลยที่ ๑ ซึ่งได้
ไปติดต่อและได้รับคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ของโจทก์ดังกล่าวแล้ว นางสาววรรณ
เศรษฐนารักษ์ นิติกร ประจำกองคดีของจำเลยที่ ๑ ซึ่งเคยไปรับบริการจากโจทก์ ก็
ให้การทำงานเดียวกันว่าโจทก์คิดค่าบริการทั้งหมด ๖๐ ครั้ง เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท ใน
เงื่อนไขว่า ลดน้ำหนักได้ตั้งแต่ ๑๐ กิโลกรัมขึ้นไป ศาลฎีกาเห็นว่าไม่ว่าโจทก์จะแยก
ประเภทการให้บริการเป็นแผนก ๆ หรือไม่ก็ตาม ก็เห็นได้ชัดว่าการให้บริการลูกค้า
ทั้งห้าประเภทดังกล่าวแล้ว ก็ล้วนแต่เป็นการให้บริการในสถานอาบน้ำ นวด หรืออบ
ตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ หรือสถานนวด หรืออบตัวอย่างอื่นตามความ
หมายดังที่บัญญัติไว้ในบัญชีอัตราภาษีการค้าประเภทการค้า ๔ ชนิด ๒ ซึ่งโจทก์จะ
ต้องเสียภาษีการค้าในอัตราร้อยละ ๑๐ ของรายรับทั้งสิ้น โจทก์หาชอบที่จะแยก
บริการที่โจทก์อ้างว่าไม่ใช่เป็นการนวดตัวออกจากบริการนวดตัวเพื่อเสียภาษีการค้า
ต่างหากจากการนวดตัวดังโจทก์แก้ฎีกาได้ไม่ เพราะการให้บริการดังกล่าวทั้งหมด
ต่างก็มีการให้บริการในสถานที่ซึ่งอยู่ในความหมายของกฎหมายดังกล่าวแล้วแห่ง
เดียวกันนั่นเอง แม้โจทก์จะอ้างว่ากิจการของโจทก์เป็นการออกกำลังกายหรือส่งเสริม
สุขภาพอนามัยด้วยการบริการร่างกายโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยควบคุมดูแลด้วยดัง
โจทก์แก้ฎีกาก็ตาม ก็หาทำให้กิจการของโจทก์กลายเป็นไม่ใช่การให้บริการในสถาน
อาบน้ำ นวด หรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ หรือสถานนวดหรืออบ
ตัวอย่างอื่น ตามบัญชีอัตราภาษีการค้าประเภทการค้า ๔ ชนิด ๒ ไปไม่ คำสั่งของเจ้า
พนักงานประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงชอบแล้ว ที่
ศาลภาษีอากรกลางให้เพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยดังกล่าว ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย
อุทธรณ์จำเลยทั้งสี่ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ยกฟ้องโจทก์.

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ชูเชิด รักตะบุตร-สมศักดิ์ จุสวัสดิ์)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายสุประดิษฐ์ หุตะสิงห์

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

១
៩១।

หมายเหตุ